

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2280/2533

นางประนอม อิมารัมย์

โจทก์

นางกัญญารัตน์ อุดุลย์สุข

จำเลย

นางกัญญารัตน์ อุดุลย์สุข จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงขอให้ศาลสั่งให้จำเลยนำหลักทรัพย์มาวางประกันค่าเสียหาย (อันดับ 96)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยและบริวารออกจากบ้านและที่ดินของโจทก์ คือ บ้านเลขที่ 45/1 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งปลูกอยู่บนที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) เล่ม 37 หน้า 83 สารบบเล่มหมู่ที่ 6 ตำบลบ้านบัวอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ และให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายแก่โจทก์ เดือนละ 600 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยและบริวารจะออกจากบ้านและที่ดินของโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องแย้งของจำเลย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 88,89)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ โดยวางหลักประกัน และทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น(อันดับ 67,72)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลการบังคับเรื่องขับไล่ไว้ในระหว่างฎีกาได้ และให้
จำเลยนำค่าเสียหายรายเดือนที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์นับถึงวันฟัง
คำสั่งนี้มาวางไว้ต่อศาลชั้นต้นภายในกำหนดหนึ่งเดือน ส่วนค่าเสียหายเดือนต่อ ๆ ไป
ให้จำเลยนำมาวางต่อศาลชั้นต้นเดือนละครั้งภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน หากผิดนัด
ก็ไม่อนุญาตให้ทุเลการบังคับในส่วนค่าเสียหาย

พิจาระห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลการบังคับเรื่องขับไล่ไว้ในระหว่างฎีกาได้ และให้
จำเลยนำค่าเสียหายรายเดือนที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์นับถึงวันฟัง
คำสั่งนี้มาวางไว้ต่อศาลชั้นต้นภายในกำหนดหนึ่งเดือน ส่วนค่าเสียหายเดือนต่อ ๆ ไป
ให้จำเลยนำมาวางต่อศาลชั้นต้นเดือนละครั้งภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน หากผิดนัด
ก็ไม่อนุญาตให้ทุเลการบังคับในส่วนค่าเสียหาย

(อุไร คังคะเกตุ-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-สุวิทย์ ชีรพงษ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ